Octroi d'un prêt hypothécaire

Description fonctionnelle du processus

1. Objet

Ce document décrit le parcours d'une demande de prêt immobilier, depuis sa réception par la banque jusqu'à la mise à disposition des fonds. Il précise qui intervient à chaque étape, quelles vérifications sont réalisées, comment la décision d'accorder le prêt est prise et quels délais s'appliquent.

2. Intervenants

Intervenant	Responsabilités
Emprunteur (client)	Dépose la demande, fournit les pièces justificatives, accepte ou décline l'offre.
Conseiller clientèle	Fait compléter le dossier auprès du client ; recueille sa réponse à l'offre de prêt.
Expert immobilier	Estime la valeur réelle du bien à financer.
Analyste crédit	Étudie les dossiers présentant un risque standard et décide de l'octroi.
Comité de crédit	Statue sur les dossiers présentant un risque élevé.
Notaire	Fait signer l'acte authentique de vente et de prêt.
La banque (traitements automatiques)	Enregistre la demande, contrôle le dossier, interroge le fichier des incidents, calcule l'endettement, évalue le risque, émet l'offre, notifie les refus, débloque les fonds et établit l'échéancier.

3. Informations demandées au client

Le processus démarre à la réception d'une demande de prêt. Elle comporte :

- le nom de l'emprunteur ;
- le montant demandé ;
- la durée souhaitée du prêt (20 ans, soit 240 mois, par défaut) ;
- les revenus mensuels nets ;
- l'apport personnel (aucun par défaut) ;
- le prix du bien à acquérir.

4. Déroulement du processus

Étape A — Réception et complétude du dossier

1. La demande est enregistrée par la banque.
2. La banque vérifie que le dossier est complet.
3. Si le dossier est complet, il passe à l'étape d'analyse (étape B).
4. S'il est incomplet, le conseiller contacte le client pour obtenir les éléments manquants (notamment les revenus et le prix du bien) et note les pièces reçues. Le dossier est ensuite de nouveau vérifié. Cette opération se répète tant que le dossier n'est pas complet.
5. Si le client ne fournit pas les éléments manquants dans un délai de **15 jours**, la demande est **classée sans suite** et le processus s'arrête.

Étape B — Analyses du dossier

Une fois le dossier complet, trois analyses sont menées **en même temps**. L'étape suivante ne commence que lorsque les trois sont terminées :

- **Situation bancaire** : consultation du fichier des incidents de remboursement et obtention du score de crédit de l'emprunteur.
- **Capacité de remboursement** : calcul du taux d'endettement de l'emprunteur.
- **Valeur du bien** : l'expert immobilier estime la valeur réelle du bien et rédige un commentaire.

Étape C — Évaluation du risque

À partir des résultats des trois analyses, la banque classe le dossier selon trois niveaux de risque (règles détaillées en section 5) :

- **Risque rédhibitoire** : le prêt est refusé d'office ; le client est informé du refus et le processus se termine.
- **Risque élevé** : le dossier est soumis au **comité de crédit**.
- **Risque standard** : le dossier est confié à un **analyste crédit**.

Étape D — Décision d'octroi

L'analyste ou le comité décide d'accorder ou non le prêt. En cas d'accord, il indique le taux proposé ; en cas de refus, il en précise le motif. Par principe, l'analyste part d'un avis favorable, tandis que le comité part d'un avis défavorable qu'il doit lever explicitement.

- Si le prêt est **refusé**, le client en est informé et le processus se termine.
- Si le prêt est **accordé**, la banque émet une offre de prêt.

Étape E — Offre de prêt et réponse du client

1. La banque émet l'offre de prêt et l'adresse au client.
2. Le client dispose d'un **délai de réflexion légal de 10 jours**, pendant lequel il ne peut pas accepter l'offre.
3. À l'issue de ce délai, le conseiller recueille la réponse du client.
4. Si le client **décline** l'offre, le processus se termine.
5. Si le client ne répond pas dans les **30 jours** suivant la fin du délai de réflexion, l'offre **expire** et le processus se termine.
6. Si le client **accepte** l'offre, le processus se poursuit avec la signature.

Étape F — Signature et mise en place du prêt

1. Le notaire fait signer l'acte authentique et en enregistre la date.
2. La banque débloque les fonds.
3. La banque établit l'échéancier de remboursement. Le prêt est **octroyé**.

5. Règles d'évaluation du risque

Le niveau de risque est déterminé à partir de quatre critères :

- la présence ou non d'un **incident bancaire** au fichier des incidents ;
- le **score de crédit** de l'emprunteur ;
- le **taux d'endettement** ;
- la **quotité de financement** : le montant demandé rapporté à la valeur estimée par l'expert, en pourcentage.

Les règles sont examinées **dans l'ordre ci-dessous** ; la première règle remplie détermine le niveau de risque et les suivantes ne sont pas examinées.

Ordre	Condition	Niveau de risque	Justification
1	L'emprunteur est inscrit au fichier des incidents	Rédhibitoire	Refus automatique
2	Score de crédit inférieur à 500	Rédhibitoire	Fiabilité insuffisante
3	Taux d'endettement supérieur à 40 %	Rédhibitoire	Aucune dérogation possible au-delà de 40 %
4	Montant demandé supérieur à 120 % de la valeur du bien	Rédhibitoire	Financement très supérieur à la garantie
5	Taux d'endettement supérieur à 35 % (donc entre 35 et 40 %)	Élevé	Dérogation possible, soumise au comité
6	Montant demandé supérieur à la valeur du bien (entre 100 et 120 %)	Élevé	Prêt supérieur à la valeur du bien
7	Score de crédit inférieur à 700 (donc entre 500 et 699)	Élevé	Score moyen
8	Aucune des conditions précédentes	Standard	Cas courant

6. Délais

Délai	Point de départ	Durée	Conséquence à l'échéance
Complément du dossier	Demande de pièces au client	15 jours	Demande classée sans suite
Réflexion légale	Émission de l'offre	10 jours	Le client peut répondre à l'offre
Validité de l'offre	Fin du délai de réflexion	30 jours	Offre expirée

7. Issues possibles

Issue	Situation
Prêt octroyé	Offre acceptée, acte signé, fonds débloqués et échéancier établi.
Prêt refusé	Risque rédhibitoire, ou refus de l'analyste ou du comité de crédit. Le client est informé du refus.
Demande classée sans suite	Pièces manquantes non fournies dans les 15 jours.
Offre déclinée	Le client refuse l'offre de prêt.
Offre expirée	Le client n'a pas répondu à l'offre dans les 30 jours.